MANUAL DE ESTÁNDARES OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE SINIESTROS (SOP)

CAPÍTULO 1: MARCO INSTITUCIONAL Y NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN

El presente Manual de Estándares Operativos (SOP) establece los marcos regulatorios, protocolos de atención, criterios de valuación, límites de indemnización y políticas de auditoría que rigen formalmente a los personal del departamento de siniestros, ajustadores de campo, peritos valuadores y red de proveedores autorizados de **Apex Shield Insurance Company**.

1.1 Estructura del Portafolio de Coberturas

Apex Shield opera bajo tres estructuras estandarizadas de pólizas de automóviles. Toda atención de siniestro debe validar preliminarmente los límites y términos contratados en la Página de Declaraciones de la póliza vigente:

Cobertura / Parámetro Operativo	Plan Básico (RC)	Plan Confort (Limitada)	Plan Supreme (Amplia)
Responsabilidad Civil Daños a Terceros (BI/PD)	$100,000 Evento / Agregado	$250,000 Evento / Agregado	$500,000 Evento / Agregado
Gastos Médicos a Ocupantes (PIP / MedPay)	$5,000 por Persona	$10,000 por Persona	$25,000 por Persona
Protección por Robo Total del Vehículo	Excluido	Cubierto (Deducible 10% V. Comercial)	Cubierto (Deducible 5% V. Comercial)
Daños Materiales por Colisión o Vuelco	Excluido	Excluido	Cubierto (Deducible 5% V. Comercial)
Asistencia Vial y Arrastre de Grúa	1 Evento/Año (Tope $75)	3 Eventos/Año (Tope $100)	Ilimitado (Tope $150/evento)
Vehículo de Reemplazo (Alquiler)	Excluido	Sujeto a Endoso END-202	Incluido (Hasta 30 Días Continuos)

1.2 Protocolo Obligatorio de Recepción y Notificación Inicial (FNOL)

El representante del Centro de Atención a Siniestros debe ejecutar obligatoriamente el procedimiento de toma de declaración inicial respetando la secuencia estandarizada FNOL-PR-01:

PROCEDIMIENTO FNOL-PR-01: Verificación de Cuatro Puntos Obligatorios

1. **Autenticación de Identidad:** Captura de Nombre Legal Completo, Fecha de Nacimiento y verificación de los últimos 4 dígitos del SSN/Tax ID o Código de Póliza Alpha-ID.
2. **Marcación Temporal (Timestamp):** Identificación del minuto exacto de la colisión y cotejo automatizado contra la vigencia del contrato para validar si el siniestro ocurrió dentro del periodo activo.
3. **Coincidencia de Unidad Registrada:** Verificación de Número de Identificación Vehicular (VIN), Marca, Modelo y Placas de Circulación registradas en el Anexo de Unidades.
4. **Estatus del Conductor:** Calificación de la condición del operador al momento del siniestro: Conductor Titular, Conductor Designado Nominado, Conductor Excluido o Usuario Permisivo.

POLÍTICA CLM-SIU-402: Alerta Temprana de Fraude en Contrataciones Recientes

Todo siniestro cuya fecha de ocurrencia se registre dentro de las primeras 48 horas posteriores al pago de la prima de contratación o reinstalación de la póliza activa de forma automática una Alerta de Riesgo Inmediato de Fraude (IFRF). El ajustador procesador debe congelar cualquier asignación automática de taller y emitir una Carta de Reserva de Derechos (RoR).

CAPÍTULO 2: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA Y LEGISLACIÓN ESTATAL

2.1 Marcos Estatales de Negligencia y Aplicación indemnizatoria

El ajustador de siniestros asignado debe adecuar el dictamen de responsabilidad técnica a los regímenes normativos vigentes en la jurisdicción geográfica donde ocurrió el siniestro:

Regumen Jurídico	Jurisdicciones de Ejemplo	Regla Operativa de Pago e Indemnización
Negligencia Comparativa Pura	California, New York, Florida	El reclamante recupera indemnización reducida en proporción exacta a su grado de culpa, incluso si su culpa es del 99%. Payout = Daños Total × (100% - % Culpa Propia).
Negligencia Comparativa Modificada (51% Bar)	Texas, Illinois, Ohio	El reclamante tiene prohibido recuperar indemnización si su porcentaje de culpabilidad se fija en 51% o superior. Si es 50% o menor, recupera en proporción inversa.
Negligencia Contribuyente Absoluta	Virginia, North Carolina	Cualquier grado de negligencia probado por parte del reclamante (incluso 1%) inhabilita totalmente la responsabilidad financiera de la compañía hacia el tercero.

2.2 Baremos Internos para la Asignación de Culpa por Tipología de Colisión

A. Colisión Posterior (Alcance Trasero) - Norma LIAB-RE-28
Se establece presunción de responsabilidad técnica del 100% para el conductor del auto posterior por no guardar la distancia de seguridad. Excepciones requeridas para modificar dictamen: demostración mediante telemetría o video de un cambio de carril intempestivo del auto delantero o luces de freno inoperativas acreditadas por peritaje técnico.

B. Giro a la Izquierda vs. Tráfico Continuo - Norma LIAB-LT-30
El conductor que ejecuta una maniobra de giro a la izquierda cruzando un carril de circulación opuesta asume la presunción de responsabilidad del 100% por no ceder el paso a tráfico con derecho de vía. La culpa se compartirá solo ante prueba fehaciente de exceso de velocidad severo (>20 mph sobre el límite) por parte del vehículo que transitaba de frente.

C. Colisiones en Cadena Multivehicular - Norma LIAB-CHAIN-38
En siniestros de 3 o más unidades, el ajustador evaluará los componentes de impacto independiente. El vehículo colisionante primario que genera la primera compresión asumirá la responsabilidad de los daños resultantes en las unidades precedentes, salvo que se demuestre un impacto previo desacoplado entre los autos delanteros.

D. Incorporación desde Vía Privada o Estacionamiento - Norma LIAB-PK-32
Los vehículos que se incorporan a una vía pública o carril de circulación principal desde un parqueadero, entrada privada o gasolinera carecen de derecho de paso. Su conductor asume la responsabilidad primaria en caso de colisión lateral o de ángulo.

CAPÍTULO 3: MATRIZ DE EXCLUSIONES CONTRACTUALES Y NULIDADES

Las siguientes exclusiones son de carácter absoluto e insubsanable. Todo reclamo que encuadre en las conductas o condiciones descritas a continuación debe ser denegado formalmente mediante comunicación escrita firmada por la Gerencia de Reclamaciones.

EXCLUSIÓN EXC-01: Estado de Intoxicación y Conducción Temeraria
Apex Shield no cubrirá ningún daño material, costo de remolque o pérdida total sufrida por el auto asegurado si en el momento del evento el conductor presentaba niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos por la ley local (≥ 0.08% BAC estándar) o se encontraba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Las reclamaciones de Responsabilidad Civil hacia terceros se atenderán según lo dictamine el estatuto estatal aplicable, conservando la aseguradora el derecho de subrogación directa contra el conductor intoxicado.

EXCLUSIÓN EXC-02: Conducción Comercial o Plataformas Rideshare No Declaradas
Queda totalmente excluida la atención de siniestros ocurridos mientras el vehículo particular registrado esté siendo utilizado para el transporte remunerado de pasajeros (plataformas Uber, Lyft, Didi) o la entrega comercial de paquetes/comida (DoorDash, Amazon Flex), a menos que la póliza cuente de forma explícita con el **Endoso de Uso Comercial/Rideshare (END-401)** debidamente facturado.

EXCLUSIÓN EXC-03: Conductores Excluidos Nombrados e Licencias Invalidadas
No existirá cobertura alguna si la unidad es operada por un individuo listado expresamente en la Forma de Exclusión de Conductor del contrato o por una persona que carezca de licencia de conducir emitida por autoridad competente, o cuya licencia se encuentre cancelada, suspendida o revocada al momento del siniestro.

EXCLUSIÓN EXC-04: Actos Intencionales, Competencias de Velocidad y Pruebas de Arranque
Quedan fuera de cobertura los daños provocados deliberadamente por el asegurado o bajo su instrucciones, así como los siniestros generados mientras el auto participe en carreras, piques, pruebas de aceleración o conducción dentro de circuitos o pistas deportivas.

3.1 Exclusiones Adicionales por Tipo de Evento

- **Deterioro Mecánico y Desgaste Natural:** Averías mecánicas, eléctricas o por falta de mantenimiento no originadas directamente por un impacto accidental externo.
- **Incautación y Confiscación por Autoridad:** Pérdida o daños directos sufridos por el vehículo durante procedimientos de embargo, decomiso o incautación por parte de cuerpos de seguridad u organismos del Estado.
- **Guerra, Terrorismo y Radiación:** Siniestros derivados directos de conflictos armados declaredos o no, insurrecciones, actos de terrorismo o contaminación nuclear.

CAPÍTULO 4: REGULACIÓN DE TARIFAS, MANO DE OBRA Y REPARACIONES

4.1 Tabulador de Tarifas Máximas de Mano de Obra para Red de Talleres

Las estimaciones de reparación emitidas por los talleres de convenio o ajustadores de campo deben liquidarse según el máximo por hora autorizado por la compañía:

Especialidad Técnica / Rubro de Reparación	Zona Urbana ($/hr)	Zona Rural ($/hr)	Taller Certificado OEM ($/hr)
Latonería, Hojalatería y Enderezado de Chasis	$48.00	$40.00	$65.00
Pintura, Preparación y Horneado de Paneles	$48.00	$40.00	$68.00
Mecánica General, Tren Delantero y Suspensión	$62.00	$52.00	$95.00
Diagnóstico Eléctrico, Módulos Electrónicos y Can-Bus	$85.00	$75.00	$130.00
Calibración Estática/Dinámica de Sistemas ADAS	$110.00	$95.00	$160.00

4.2 Política de Piezas, Depreciación y Mejora (Betterment)

En el reemplazo de componentes sujetos a desgaste natural o cuya sustitución incremente el valor del auto antes del siniestro, el valuador debe aplicar la siguiente deducción de depreciación:

Edad del Vehículo / Recorrido Acumulado	Neumáticos y Baterías	Amortiguadores y Muestras Escape	Motor y Caja de Cambios
0 a 12 Meses (< 20,000 km)	0%	0%	0%
13 a 36 Meses (20,001 - 60,000 km)	20%	10%	5%
37 a 60 Meses (60,001 - 100,000 km)	40%	25%	15%
Más de 60 Meses (> 100,000 km)	50% (Tope)	40% (Tope)	30% (Tope)

Uso de Repuestos LKQ (Like Kind and Quality) y Mercado Alternativo
En vehículos de más de 36 meses de antigüedad o con recorrido superior a 60,000 km, Apex Shield se reserva el derecho de autorizar el uso de piezas de repuesto alternativas, genéricas certificadas por CAPA/NSF o componentes reacondicionados garantizados (LKQ), asegurando la compatibilidad estructural y de seguridad del bien.

CAPÍTULO 5: METODOLOGÍA DE VALUACIÓN DE PÉRDIDAS TOTALES

5.1 Ecuaciones de Pérdida Total Estatuaria y Económica

El ajustador debe categorizar la unidad como Pérdida Total analizando los parámetros del estado sede del registro vehicular:

A. Fórmula de Pérdida Total Económica (Total Loss Formula - TLF)
Aplicable en jurisdicciones sin umbral fijo (ej. California). El vehículo es clasificado como Pérdida Total cuando se cumple la desigualdad:

(Costo de Reparación Estimado + Valor Residual de Salvamento) ≥ Valor Real en Efectivo (ACV)

B. Umbrales Estatutarios Porcentuales (Total Loss Threshold - TLT)
En estados con umbral estricto por norma legal, la unidad se declara Pérdida Total automática si la estimación bruta de reparación dividida entre el ACV iguala o supera el porcentaje estatuario:

- **Texas (TX):** Umbral del 75% del ACV.
- **Florida (FL):** Umbral del 80% del ACV.
- **New York (NY):** Umbral bajo fórmula TLF combinada.

5.2 Documentación Mandatoria para Cierre e Indemnización de Pérdida Total

Previo a la emisión del cheque o transferencia de indemnización al asegurado o acreedor prendario, el expediente debe contar con:

1. Título de propiedad original libre de gravámenes o Carta Saldo de la entidad financiera.
2. Formulario de Traspaso y Cesión de Salvamento firmado en original.
3. Juego completo de llaves del vehículo (o deducción automatizada de $250 por llave faltante).
4. Comprobante de baja oficial de placas ante la autoridad de tránsito correspondiente.

POLÍTICA DE RETENCIÓN DE SALVAMENTO POR EL ASEGURADO
Si el asegurado decide conservar el vehículo siniestrado clasificado como pérdida total, se deducirá de la liquidación final el valor bruto ofertado por la empresa de subastas para dicho lote, más el deducible contractual. El vehículo será reportado con Título de Salvamento no apto para circulación hasta su re-certificación.

CAPÍTULO 6: FLUJOS DE SUBROGACIÓN Y PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

6.1 Flujo Operativo de Subrogación Intercompañías

Una vez completado el pago de daños bajo la cobertura de Colisión (restando el deducible del asegurado), la Unidad de Subrogación activará el proceso de recobro frente a la aseguradora del tercero responsable:

1. **Paquete de Reclamación Digital (E-Demand):** Recopilación del expediente contable, informe policial, fotos de la escena, peritaje de daños y comprobantes de pago.
2. **Negociación Directa:** Notificación con plazo estricto de 30 días calendarios para aceptación de responsabilidad o contrapropuesta justificada.
3. **Arbitraje Intercompañías (Arbitration Forums, Inc.):** Si la aseguradora adversa niega la responsabilidad o rebate el monto, se radica la solicitud de arbitraje vinculante dentro de los 12 meses posteriores al pago final.
4. **Reembolso Prioritario de Deducible (Regla Made-Whole):** Al recuperar los fondos, la contabilidad de recobros reembolsará al asegurado su deducible de forma prioritaria y proporcional antes de cubrir las pérdidas netas de la compañía.

6.2 Detección de Fraude e Intervención de la SIU (Special Investigation Unit)

Indicadores Obligatorios de Escalación a la SIU (Red Flags)

- Incongruencia entre el patrón físico del daño del vehículo y la dinámica descrita del accidente.
- Fotografías presentadas con metadatos alterados o tomadas previo a la fecha de contratación de la póliza.
- Facturación de centros médicos con tratamientos prefabricados o idénticos para múltiples ocupantes (Padders).
- Siniestros con reportes de pérdida total o robo ocurridos dentro de los 30 días previos al vencimiento de la póliza.

Diligencia de Examen Bajo Juramento (EUO)

La SIU podrá requerir al asegurado o reclamante la práctica de un Examen Bajo Juramento (EUO) conducido por representación legal de Apex Shield. La negativa injustificada o la inasistencia a dos citaciones del EUO constituye incumplimiento grave de la cláusula de cooperación, autorizando la denegación total del reclamo.

CAPÍTULO 7: ADMINISTRACIÓN DE COBERTURA DE LESIONES Y SISTEMA NO-FAULT

7.1 Protocolos Regionales de PIP (Personal Injury Protection)

A. Estatuto de PIP de Florida (Regla de 14 Días y Condición Médica Emergente)

- **Plazo Inicial:** La primera evaluación o tratamiento médico debe recibirse dentro de los 14 días calendarios posteriores al choque para conservar el derecho a los beneficios de PIP.
- **Tope por EMC:** El límite máximo de $10,000 solo se liberará si un médico o cirujano emite un diagnóstico expreso de Condición Médica Emergente (EMC). Sin diagnóstico EMC, el beneficio queda topado en $2,500.

B. Regulación 68 del Seguro No-Fault de Nueva York

- **Límite de Facturación Médica:** Las facturas por servicios de salud deben notificarse a la aseguradora dentro de un plazo máximo de 45 días continuos a la fecha de atención.
- **Pérdida de Ingresos:** Las solicitudes por salarios no percibidos deben ser radicadas con soporte contable en un plazo de 90 días.
- **Umbral de Lesión Grave (NY Insurance Law § 5102d):** Habilita al afectado a demandar por dolor y sufrimiento fuera del sistema PIP solo si la lesión resulta en muerte, desmembramiento, desfiguración grave, fractura expuesta o incapacidad certificada bajo la regla 90/180 días.

7.2 Auditoría de Facturación Médica y Exámenes Independientes (IME)

Las facturas de salud se liquidarán conforme al tabulador legal estatutario (Fee Schedule). Apex Shield programará Exámenes Médicos Independientes (IME) cuando el plan de tratamiento supere los periodos razonables de recuperación. Dos inasistencias no justificadas al IME facultarán la suspensión inmediata de pagos médicos futuros.

CAPÍTULO 8: EVALUACIÓN DE RECLAMOS DE VEHÍCULOS NO ASEGURADOS Y SUBASEGURADOS

8.1 Reglas de Cálculo del Desfase (Offset) en Conductor Subasegurado (UIM)

En el procesamiento de reclamaciones UIM, el ajustador determinará la suma máxima disponible mediante la aplicación del método legal autorizado por el estado:

> **Método Estándar: Offset Límites contra Límites (Limits-to-Limits)**
> Se deduce la cobertura de responsabilidad civil del tercero responsable del límite UIM adquirido por el asegurado en su póliza. Si el límite del tercero es igual o superior al UIM propio, se emite denegación formal:
>
> **Exposición Máxima UIM = Límite UIM Asegurado - Límite RC Tercero Responsable**

8.2 Notificación Obligatoria Schmidt v. Clothier (Preservación de Subrogación)

Antes de que el asegurado acepte una oferta de liquidación por el límite de la póliza de un tercero responsable, debe notificar a Apex Shield por escrito. La aseguradora dispone de 30 días para evaluar el caso e igualar el monto de la oferta mediante un anticipo si decide preservar sus derechos de subrogación contra el tercero.

8.3 Normativa de Accidentes con Fuga (Hit-and-Run) bajo Cobertura UM

1. Exigencia de informe policial radicado en un plazo máximo de 24 horas posteriores al evento.
2. Prueba física de contacto directo entre los vehículos, o en estados que permitan el "Miss-and-Run", declaración jurada de un testigo presencial neutral no ocupante del vehículo.
3. Deducible fijo estatuario aplicable en Daños Materiales por Conductor No Asegurado (UMPD) de $250.00.

CAPÍTULO 9: ENDOSOS COMERCIALES Y OPERACIÓN DE PLATAFORMAS RIDESHARE

9.1 Delimitación de Fases de Riesgo en Aplicaciones Rideshare (END-401)

En pólizas que incluyan el Endoso Comercial/Rideshare, la cobertura de Apex Shield se ajusta estrictamente a las fases operativas de la aplicación de transporte:

Fase Operativa Rideshare	Estado de la Aplicación	Responsabilidad de Cobertura de Apex Shield
Fase 0	Aplicación Apagada / Uso Personal	Cobertura Particular Completa según Póliza Base.
Fase 1	App Encendida / Esperando Asignación de Viaje	Cobertura Contingente de RC (Límites Mínimos Estatales) si la póliza incluye END-401.
Fase 2	Viaje Aceptado / En Tránsito a Recoger Pasajero	Exclusión Total. Cobertura Primaria a cargo de la Póliza Comercial de la App (Uber/Lyft).
Fase 3	Pasajero a Bordo hasta Finalizar Servicio	Exclusión Total. Cobertura Primaria a cargo de la Póliza Comercial de la App (Uber/Lyft).

9.2 Regulaciones de Flotas Comerciales Ligeras

Las unidades amparadas bajo pólizas de Flota Comercial deben mantener controles de riesgo activos. Todo operador que maneje unidades de la empresa debe estar registrado en la lista MVR (Motor Vehicle Record). El uso de la unidad por un conductor no declarado generará un deducible agravado del 20% sobre el total de la pérdida en caso de siniestro.

CAPÍTULO 10: MARCO DE CUMPLIMIENTO, PREVENCIÓN DE MALA FE Y RETENCIÓN

10.1 Mitigación del Riesgo de Mala Fe (Bad Faith Avoidance)

Con el fin de evitar reclamos o juicios por prácticas injustas en la liquidación de pérdidas (Bad Faith), todo ajustador debe cumplir estrictamente con la Doctrina Stowers y los reglamentos de prácticas leales:

- **Deber de Liquidar dentro de Límites:** Si existe una demanda formal contra el asegurado donde la responsabilidad es clara y los daños superan el límite de la póliza, el ajustador debe procurar el acuerdo por el tope de la cobertura para liberar al asegurado de juicios en exceso.
- **Transparencia en Comunicaciones:** Toda decisión de rechazo o ajuste de reclamo debe fundamentarse por escrito citando textualmente la cláusula de la póliza aplicable en un plazo no mayor a 30 días calendarios.

10.2 Retención y Custodia de Expedientes Operativos

De conformidad con las normas de la Comisión de Seguros, todos los archivos digitales de siniestros, registros de llamadas, comprobantes de pago, fotos de peritaje y correspondencia legal deben conservarse en la base de datos central inalterable por un periodo mínimo de **7 años** contados desde la fecha de emisión del finiquito final.

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y APROBACIÓN CORPORATIVA

Este documento constituye el estándar vigente de operación para la totalidad del personal de Apex Shield Insurance Company.

Director Nacional de Siniestros
Apex Shield Insurance Co.

Vicepresidente de Cumplimiento Legal
Apex Shield Insurance Co.